

1500599-90.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... de ato infracional análogo ao tráfico basta para demonstrar a dedicação à atividade ilícita. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS E APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O registro pretérito de atos infracionais e a apreensão de pequena quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500599-90.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500599-90.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jair Junior Ribeiro Pereira

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JAIR JÚNIOR RIBEIRO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 17h15, na Rua Nochete, nº 141, Jardim Alexandrina, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, envolvendo a adolescente Niara Isabelle Pereira Vilas Boas, de 13 (treze) anos de idade, trouxe consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, uma porção de crack, com massa líquida de 73,59g (setenta e três gramas e cinquenta e nove centigramas), além de outras 174 (cento e setenta e quatro) porções da mesma droga, com massa líquida de 37,88g (trinta e sete gramas e oitenta e oito centigramas), tratando-se de substância que causa dependência e está relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, anexa à Portaria SVS/MS nº 344/98.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu adquira as porções de crack de pessoa não identificada, por R\$ 2.000,00 (dois mil reais), e pretendia comercializá-las.

Na ocasião do fato, ele estava em companhia da adolescente Niara Isabele Pereira Vilas Boas, de 13 (treze) anos.

Ao perceber a aproximação de policiais, o denunciado pôs a substância entorpecente na blusa da adolescente, para tentar se esquivar de responsabilização. Contudo, os milicianos viram o movimento e abordaram-no. Sob a posse dele, encontraram R\$ 102,00 (cento e dois reais), provenientes da venda de drogas.

Em meio à abordagem, o acusado disse ser proprietário da substância entorpecente e declarou que se destinava à comercialização.

Argumenta o Promotor de Justiça que as circunstâncias do fato denotam a destinação da droga ao fornecimento a terceiros.

A denúncia (fls. 80/82) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/46) e foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 95/96).

Citação às fls. 121.

Comunicada a impetração de Habeas Corpus em favor do acusado e o indeferimento do pedido liminar (fls. 123/144).

Assistido por Defensor nomeado (fls. 161/163), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 158/160).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 170).

Reexaminada a presença dos requisitos legais (art. 316, parágrafo único, CPP), manteve-se a prisão preventiva (fls. 196).

O acusado constituiu Defensor (fls. 204), que postulou a revogação da prisão preventiva (fls. 205/219).

O pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido (fls. 239/241).

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os relatos orais foram captados em gravação audiovisual (fls. 242/243).

Nos debates, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 242/243).

O Defensor, por sua vez, requereu a aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea d, do Código Penal; a diminuição da pena, na forma prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação da prisão preventiva (fls. 242/243).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/07) e de exibição e apreensão (fls. 14/15), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 74/76) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 74/76) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém cocaína em sua composição.

Inegável a destinação da droga à comercialização, haja vista sua quantidade e as declarações do réu, que confessou a prática do crime.

As 174 porções menores, já embaladas e prontas para a comercialização, pesavam 37,88g. Portanto, cada uma das porções menores pesava, em média, 0,21g (vinte e um centigramas).

Mantida a massa média da porção individual, 0,21g, com o restante da droga, 73,59g, seria possível confeccionar outras 338 (trezentas e trinta e oito) porções.

Não bastasse a quantidade de substância entorpecente apreendida, o réu informou que pretendia comercializá-la.

Interrogado (fls. 242/243), o acusado confessou a prática do crime. Disse que habitualmente trabalhava com seu genitor. Todavia, estava sem trabalho e precisava de dinheiro para comprar fraldas para seu filho. Além disso, seu pai é de idade e não pode ficar trabalhando. Duas semanas antes da prisão em flagrante delito,

passou a comercializar substâncias entorpecentes, na esquina da residência de sua irmã. Para manter o comércio, comprou as porções de crack que viriam a ser apreendidas. Como não tinha dinheiro, adquiriu a droga a crédito, fiado. Na ocasião de sua prisão em flagrante delito, estava em companhia da adolescente Niara, sua namorada. Ao avistar os policiais, para tentar evitar a apreensão da substância entorpecente, entregou-a para Niara. Negou que a adolescente concorresse para o tráfico de drogas. Entretanto, anteriormente ao fato, Niara vira a substância entorpecente sob a posse do interrogando. Disse que pretendia fracionar as porções maiores e que vendia cada uma das porções menores por R\$ 10,00. Asseverou que emprestara, de seu genitor, o dinheiro encontrado consigo.

A informação de que as porções de crack estavam sob a posse do denunciado também foi apresentada pelas testemunhas.

A testemunha Niara Isabelle Pereira Vilas Boas (fls. 242/243) informou que era namorada do acusado. Na ocasião do fato, Jair levava consigo uma blusa feminina, pertencente a uma sobrinha dele, com as porções de crack em seu interior. Quando caminhavam pela via pública, nas imediações da casa da depoente, avistaram os policiais militares. O denunciado assustou-se e entregou-lhe a blusa onde estavam as drogas. A depoente vestiu a blusa e o réu, aparentando estar em choque, mas tentando disfarçar, caminhou em direção a uma mulher. Em seguida, ambos foram abordados pelos milicianos. Afirmou que a substância entorpecente apreendida pertencia a Jair.

A testemunha Maxwell Silva de Souza (fls. 242/243), policial militar, informou que estavam em patrulhamento pela Rua Nochete, quando viram o réu. Ele demonstrou inquietação incomum e pôs um objeto preto no bolso da blusa da adolescente que o acompanhava. Ambos foram abordados e sob a posse do denunciado encontraram R\$ 102,00, em dinheiro. A adolescente entregou-lhes a blusa que vestia. Num dos bolsos daquela peça de vestuário, encontraram um saco plástico que continha 174 pedras pequenas, 3 pedras médias e uma pedra grande de crack. Em meio à diligência, o réu declarou que comprara a droga no terminal rodoviário, por R\$ 2.000,00. Segundo ele, parte do preço, R\$ 1.000,00, fora paga à vista, e o restante, seria quitado posteriormente. Niara, por sua vez, disse que acompanhara o acusado ao terminal rodoviário. O depoente informou que não abordara o réu em ocasião anterior.

A testemunha Robson Lopes Souza (fls. 242/243), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício.

A convergência entre os relatos orais evidencia que o acusado, na data do fato, levava consigo 111,47g (cento e onze gramas e quarenta e sete centigramas) de crack, que pretendia comercializar.

Ao levar consigo substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o denunciado realizou conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Está configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas.

O termo de qualificação de fls. 08/09 demonstra que Niara Isabelle Pereira Vilas Boas nasceu aos 23/02/2009. Portanto, tinha 13 (treze) anos ao tempo do fato. Conforme se expôs anteriormente, os relatos orais convergiram no sentido de que o réu, ao avistar os policiais, entregou as porções de crack para a adolescente. A adolescente sabia da existência da droga no interior da peça de vestuário onde estava homiziada, consoante declarações de fls. 06. Logo, ao recebê-la, Niara concorreu para a prática do crime.

Ao entregar a substância entorpecente para a adolescente, o denunciado a envolveu na prática criminosa. Por conseguinte, aplica-se o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso VI, do Código Penal.

Inobstante a argumentação do Ministério Público, está configurada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O réu é tecnicamente primário e não há notícia de que integre organização criminosa.

A quantidade de substância entorpecente, por si só, é insuficiente para evidenciar que se dedicava à atividade delitativa.

Tampouco a prática de ato infracional análogo ao tráfico basta para demonstrar a dedicação à atividade ilícita. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS E APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O registro pretérito de atos infracionais e a apreensão de pequena quantidade de drogas não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido. (STF, HC 214.295 AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Nunes Marques, j. 10/10/2022, publ. 26/10/2022).

Como o réu é primário, não há notícia de que integre organização criminosa, nem prova de que se dedicava à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) é elevada para esta modalidade de delito, haja vista a nocividade do crack e a quantidade que ele levava consigo.

Entretanto, tais elementos serão usados na modulação do quantum de diminuição de pena, na terceira fase da dosagem (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06). Para evitar bis in idem, deixo de exasperar a reprimenda em razão desses fundamentos.

As circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Em que pese a argumentação do Ministério Público, o relacionamento amoroso com a adolescente é circunstância fática estranha ao tráfico.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 65, I, CP) e confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, III, d, CP).

Considerando a impossibilidade de atenuação das sanções para nível inferior ao mínimo nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), permanecem as penas nos patamares iniciais.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma majorante (art. 40, VI, Lei nº 11.343/06), elevam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ainda na terceira etapa, está presente uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

Conforme se expôs anteriormente, a droga seria suficiente para confeccionar centenas de porções de crack e o acusado afirmou que a comprara a crédito, fiado.

A posse de quase duas centenas de porções individualmente embaladas e de droga suficiente para confeccionar outras centenas de porções, e a assunção de dívida para sua aquisição evidenciam que o réu projetava a continuidade do tráfico para o futuro. Isso porque a venda daquelas centenas de porções certamente se concretizaria ao longo de dias e ele somente adimpliria a dívida mediante a comercialização futura da droga.

Portanto, a prova colhida demonstra que o acusado projetava a prática do tráfico para o futuro.

Considerando a nocividade do crack e a projeção da continuidade do crime para o futuro, aplica-se a diminuição mínima, de 1/6 (um sexto).

Com a minoração, passam-se as penas para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-

multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto (art. 33, CP).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar JAIR JUNIOR RIBEIRO PEREIRA, nascido aos 30/01/2003, natural de Álvares Machado/SP, filho de Ivanilde Aparecida Oliveira Ribeiro e de

Jair Pereira, inscrito no RG sob o nº 58.506.875 SSP/SP e no CPF sob o nº 532.837.178-00, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão (STF; HC 183.677; j. 18/08/2020; DJe 04/09/2020). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 77) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Como a blusa apreendida foi usada na prática do crime, não pertencia ao réu nem à adolescente, e não foi reclamada pelo proprietário, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 204).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA